

1002685-67.2022.8.26.0009

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: Otávio Augusto de Oliveira Franco

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional IX - Vila Prudente

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... de Seguro a cobertura para colisão e roubo com vigência de 01/09/2019 a 01/09/2020, cujos danos materiais deveriam ter cobertura até o valor de R\$75.000,00. Afirmou que no dia 16/01/2020 houve um sinistro, pois a autora colidiu com veículo Renault Kwid Zen, 2018, placa FGT1061, de Carlos Henrique Spirlandeli Galana. Explicou ter havido a distribuição do processo n.º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

2ª Vara Cível

Avenida Sapopemba até 3740, Sala 202 - 2º andar, Vila Diva - CEP 03345-000, Fone: (11) 3489-4624, São Paulo-SP - E-mail: vlprudente2cv@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo:

1002685-67.2022.8.26.0009

Ação:

Procedimento Comum Cível

Requerente:

Jéssica Henriques Bastregui

Requerido:

Tokio Marine Seguradora S/A

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento proposta por Jéssica Henriques Bastregui contra Tokio Marine Seguradora S/A objetivando a condenação da ré ao pagamento de R\$8.100,96, a ser depositado no processo 0005087-75.2021.8.26.0009 em trâmite perante a 1ª Vara do Juizado Especial Cível do Fórum Regional de Vila Prudente, bem como ao pagamento de R\$4.000,00 a título de honorários advocatícios. Narrou a autora que é proprietária do veículo Clio Campus Hi-Flex 1.0 16V 5P, ano 2010, placa EMY7166 o qual estava segurado, através de contrato de seguro total, com a seguradora ré, sob o número de apólice 61919029306360. O valor do prêmio que seria pago pela autora foi de R\$1.262,30. Ajustou-se na Proposta de Seguro a cobertura para colisão e roubo com vigência de 01/09/2019 a 01/09/2020, cujos danos materiais deveriam ter cobertura até o valor de R\$75.000,00. Afirmou que no dia 16/01/2020 houve um sinistro, pois a autora colidiu com veículo Renault Kwid Zen, 2018, placa FGT1061, de Carlos Henrique Spirlandeli Galana. Explicou ter havido a distribuição do processo n.º 1006281-30.2020.8.26.0009, que culminou na condenação da autora no pagamento de R\$5.542,00, a título de dano material, corrigido monetariamente de acordo com a tabela prática deste Tribunal e com juros de mora de 1% ao mês, ambos contados a partir do evento danoso (data do acidente). Arguiu que mesmo após a abertura do sinistro a ré instruiu a autora para que arcasse com o pagamento do débito para posterior pedido de reembolso. Ocorre que a autora vivenciando uma grave crise financeira e não possuindo o numerário suficiente para tanto, requereu através da presente demanda que a ré arcasse com os valores cobrados na execução de sentença de nº 0005087-75.2021.8.26.0009. A autora não se conforma com a negativa da ré o que a faz correr o risco de incorrer em multa pelo não pagamento, ressaltando que a ré está ciente do sinistro desde o início do prazo para cumprimento. Afirmou que a cláusula que impõe a autora o ônus por arcar com o

pagamento da condenação para depois ser ressarcida é abusiva. Propôs a presente demanda objetivando que a ré seja condenada ao pagamento de R\$8.100,96, a ser depositado no processo 0005087-75.2021.8.26.0009 em trâmite perante a 1ª Vara do Juizado Especial Cível do Fórum Regional de Vila Prudente, bem como ao pagamento de R\$4.000,00 a título de honorários advocatícios despendidos pela autora na presente demanda.

A fls. 160, foi indeferida a tutela de urgência, pois se entendeu que a medida pretendida pela autora (condenação da ré ao pagamento de valores) não seria ineficaz se concedida ao final.

Citada regularmente por via postal a fls. 177, a ré ofereceu contestação de fls. 178/192 alegando preliminarmente prescrição, vez que a data do acidente que provocou e deu origem à demanda ocorreu em 16/01/2020, tendo a autora sido citada para responder à demanda de nº 1006281-30.2020.8.26.0009 em 16/11/2020. Destacou que a autora foi revel naqueles autos, cuja sentença foi publicada em 20/08/2021 (trânsito em julgado em 03/09/2021). Iniciado o cumprimento de sentença nº 0005087-75.2021.8.26.0009 em 08/09/2021, a autora foi intimada para pagamento em 21/01/2022. Ressaltou que a autora não comunicou a ré sobre a ocorrência do sinistro, e sequer deu ciência à ré acerca da ação em curso e de sua intimação para pagamento. Explicou que somente teve conhecimento dos fatos em 02/03/2022, quando já decorridos mais de dois anos do sinistro e após todo o trâmite processual da ação judicial. Criticou que a autora nunca tenha buscado a via administrativa. Destacou que a autora tinha a obrigação de se defender em juízo, mas não o fez, sem qualquer justo motivo, e que o fato de ter sido revel afastava o dever de indenizar da ré. Afastou também o dever de indenizar a autora acerca do contrato de honorários firmado entre a autora e seu patrono, pois que tal contrato não cria obrigação para terceiro (ré). Além disso, afirmou que foi a autora quem deu causa à propositura da presente demanda ao não ter aberto o sinistro administrativamente. Houve réplica a fls. 376/378.

A fls. 385, foi encerrada a fase de instrução do processo.

Muito embora tenha sido oportunizada pelo Juízo, não foram apresentadas alegações finais na forma de memoriais.

Relatados, DECIDO.

O feito deve ser julgado improcedente acolhendo a preliminar de prescrição.

Dispõe o Código Civil:

"Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano:

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador";

A autora foi citada junto ao processo 1006281-30.2020.8.26.0009 em 16/11/2020 (fls. 180) e aquele feito seguiu a revelia, tendo a autora sido condenada ao pagamento do prejuízo que causou ao terceiro (fls. 316/320) que já restou transitada em julgado em 03/09/2021 (fls. 181).

A seguradora ré dói acionada apenas em 02/03/2022, quando já esgotado o prazo prescricional.

Se a autora não exerceu seu direito de exigir o cumprimento do contrato por parte da seguradora no tempo e modo adequados, não pode agora que esgotado o prazo para exercício do direito exigir que o réu arque com a condenação do processo que condenou a autora a revelia.

Cabe destacar que o prazo anuo de prescrição restou fixado inclusive por meio de Tema de Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 2 junto ao E. STJ:

"Questão submetida a julgamento: Prazo anual de prescrição em todas as pretensões que envolvam interesses de segurado e segurador em contrato de seguro.

Tese Firmada: É ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1º, II, "b", do Código Civil de 2002 (artigo 178, §

6º, II, do Código Civil de 1916)".

Dormientibus non succurrit jus, o direito não socorre aos que dormem, e assim é imperioso que se reconheça que o direito da autora o qual foi alcançado pela prescrição.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda, com fundamento no art. 487 inc. II do CPC. Sucumbente, responderá a autora pelas custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Ficam as partes desde já advertidas de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo a imposição de multa prevista no art. 1.026 §2º do CPC.

P.R.I.C.

Otávio Augusto de Oliveira Franco
Juiz de Direito